百色市右江区原五金公司仓库“7·25”火灾事故调查报告

2020年7月25日19时42分许，位于百色市右江区城北路前龙巷34号的原五金公司一仓库发生火灾，事故发生后，百色市消防救援支队调派消防救援力量前往扑救，历时3小时处置完毕。经初步统计，过火面积约305平方米，直接经济损失约10.2万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的相关规定，按照百色市右江区人民政府《关于生产安全事故调查相关工作的通知》（右政发〔2019〕3号）精神，由右江区应急管理局牵头，公安、消防救援、人社、工会等部门组成百色市右江区原五金公司仓库“7·25”火灾事故调查组，并邀请区纪委监察委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、技术鉴定、调查取证等综合分析，查明了事故发生经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）原百色市五金交电化工公司及仓库情况

1.原百色市五金交电化工公司情况。

原百色市五金交电化工公司（以下简称原五金公司）为原县

级百色市商业局下属国有企业,公司成立于上世纪80年代,公司资产原有向阳路五金大楼、二码头门店、百胜街的田垌仓库和前龙巷34号的五金化工仓库等,由于经营不善,债务纠纷等问题,相关资产已被拍卖或抵押。

2.原五金公司化工仓库情况。

2012年8月,原五金公司完成企业改制,位于右江区城东路前龙巷34号的一座仓库(以下简称34号仓库)是公司遗留的资产,仓库占地面积约11000㎡,始建于上世纪60年代,原是自治区战备物资储备仓库,1985年划拨给县级百色市商业局,后商业局将该仓库划拨给原五金公司作为化工仓库,1987年原五金公司办理得仓库的房产证,后债权人以原五金公司名义办理国有土地使用证。

34号仓库共有8间,为砖瓦结构建筑,建筑屋顶盖瓦,呈人字形,木梁支撑,四面为红砖砌墙,多年的使用过程中有过数次简单修葺,主要是针对屋顶防水处理和支撑屋面木梁的加固,在做防水处理当中,采用了在瓦片下加垫油毛毡的做法,电线均拉到仓库门口,如图一。



图一 仓库外貌

原五金公司因涉及债务纠纷,百色市中级人民法院((2003)百中民二初第28号)民事判决后,广西嘉联投资有限公司向南宁

铁路运输法院申请查封34号仓库，法院查封期间原五金公司负责保管并可以使用被查封的财产[1]。

3.34号仓库出租经营情况。

据调查，法院对原五金公司34号仓库库存的货物进行拍卖处理，仓库清空后，原五金公司将仓库对外出租，租金收入用于8名留守人员的工资。

为防止国有资产流失，从2019年1月1日起，原右江区经贸局将34号库收归进行管理[2]。2019年4月，百色市格亚商贸有限公司（以下简称格亚公司）找到原右江区经贸局，有意对34号仓库进行承包管理，因仓库还是法院查封期间，原右江区经贸局口头同意格亚公司自愿承担风险的前提下，可以进场对仓库进行修缮，要求只能接水电到仓库门口，并安装监控视频。

格亚公司对34号仓库进行承包管理后，对6间旧仓库进行修缮，并新建一排铁皮仓库（分成6间），为方便出租管理，格亚公司将新旧仓库进行编号，完成修缮后格亚公司于2019年1月开始对外出租并与承租方签订《场地租赁合同》，发生火灾前，出租仓库有共9间，尚有3间未出租。

---

[1] **南宁铁路运输法院执行裁定书（（2008）南铁执字第1—26号）：“一、继续查封被执行人百色市五金交电化工公司所有的百色市城东路前龙巷34号的土地使用权及该土地使用权上的地上建筑物房屋所有权。二、被执行人百色市五金交电化工公司负责保管被查封的财产。在查封期间，被执行人百色市五金交电化工公司可以使用被查封财产；……”**

[2] **?原百色市右江区经济贸易局《关于将原百色市五金交电化公司仓库收归主管局管理的通知》（百右经贸字〔2018〕23号）：“一是从2019年1月1日起将右江区城东路前龙巷34号原五金公司仓库收归主管局统一进行管理；二是请潘世清等留守人员配合做好公司公章及仓库管理相关工作移交。”**

4.起火仓库出租情况。

起火仓库为10号旧仓库，建筑面积约305㎡，承租方是百色市右江区土产公司（以下简称土产公司），起始出租方是原五金公司。2006年时，土产公司拥有《烟花爆竹批发许可证》，10号旧仓库是土产公司用于存放烟花爆竹的批发储存仓库，2006年开始承租，租金每平方米7元/月。2010年后，禁止在城市区范围内设立烟花爆竹储存仓库[3]，土产公司把烟花爆竹批发储存仓库转移到六苜村，但该10号旧仓库还继续租赁，用来存放一些杂物。

格亚公司对34号仓库进行承包管理后，2019年1月，土产公司转续与格亚公司签订10号旧仓库场《地租赁合同》，2016年4月，土产公司用砖砌隔离墙（隔离墙未砌到房顶）将仓库的内部分为两开间，两边各有一个门，右边开间土产公司存放过期的5件1.2寸60发盛进中国彩箱烟花和3件福来旺25#满地红炮，左边开间转租给王广海，双方未签订合同。遂后王广海用钢架、木板等搭建把房间内部分成上下两层，两层都是用来存放纸箱包装的风扇和取暖器等家用电器。为使进入仓库取货时光线充足，王广海从仓库门口的电表，通过接拉两个插排线路，在仓库内安装悬挂一盏30瓦的LET灯泡。

（二）百色市格亚商贸有限公司。

公司统一社会信用代码：91451002MA5L63P058，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广西百色市右江区永乐镇

[3] **《烟花爆竹经营许可实施办法》“第四条：…批发企业不得在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，不得在批发（展示）场所摆放有药样品…”**

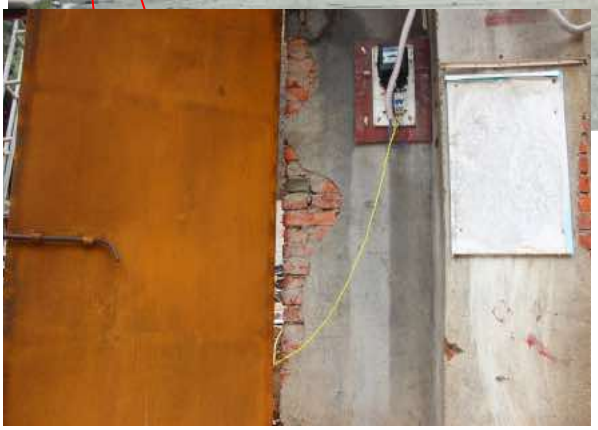
南乐村岩洋屯5组瑞成科技园，法定代表人：方沧桑，注册资本：肆拾捌万圆整，成立日期：2017年5月27日，营业期限：长期，经营范围：建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、日常百货销售，机械设备、环保设备生产及销售，绿化工程，仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

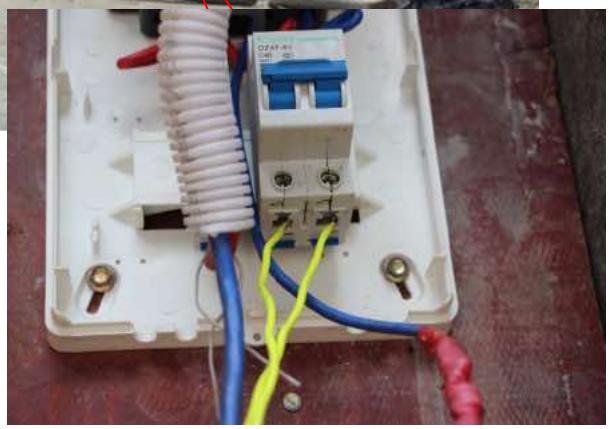
二、火灾事故调查情况

（一）现场勘查情况

经现场勘查和右江区消防救援大队提供的勘验材料，被火灾烧毁的旧10号仓库，后背为山体，前门为道路，道路另一侧为一排铁皮仓库，道路将铁皮仓库和旧10号仓库隔开，间隔约15米，火灾过后的仓库房顶残留部份过火未塌落的房梁，仓库距西南墙约3.5米处发现一铜制花线残骸悬挂于横梁上方，地上散落着断砖残瓦、烧焦木梁、烧毁风扇和取暖器等，仓库门口墙壁装有一个电表，电表出口装有一个电闸，从电闸接线连接，延伸至房间内的线路均处于通电状态，如图二、图三、图四。







图三 火灾后，仓库门口电线处于通电状态



图四 火灾后10号旧仓库俯瞰图

（二）材料收集情况

调查组收集有：火灾相关人员调查询问笔录，格亚公司提供《场地租赁合同》，法院关于原五金公司相关债务的民事裁定书，区工信局、百城街道办、供销社以及土产公司等提供相关材料，右江区消防救援大队提供《火灾事故调查认定书》、《火灾物证鉴定意见书》、火灾现场图片及火灾监控视频等。

三、火灾发生经过及救援处置情况

（一）起火经过

2020年7月25日晚19时40分许，负责帮王广海看管仓库

的工人王德明（王广海堂哥），正在位于10号旧仓库对面的厨房煮饭菜，当他往外望时，发现对面10号旧仓库瓦檐下有火冒出来，随即跑出厨房，打电话给王广海的妻子丘燕坤说“仓库着火了”。接着王德明拿钥匙跑过去打开仓库大门，发现仓库里面已经全部着火，仓库内放货物的上下搭层也塌下来，火焰已窜出房顶瓦片。王德明用两个塑料桶接水准备去灭火，但看到火势太猛，又退缩回来，只是跑去收晾晒在仓库旁的衣物。19时54分，另外3名工人到达现场，并用水桶接进行拨浇灭火，因火势太猛，无法扑灭，最终放弃，期间，名字叫谭镇东的工人拨打119报警。19时58分，丘燕坤到达现场，望着火势，无计可施，最终几个人只能将停放在仓库旁边的三辆电动车和一辆三轮车推到门口摆放。约20时12分，消防救援人员到达现场开展施救。由于仓库屋面为木梁结构，存放的电风扇等货物为纸箱包装，加速了火势的蔓延和燃烧，最后整个10号旧仓库全部燃烧。

（二）救援处置情况

火灾发生后，区领导高度重视，右江区人民政府副区长、市公安局右江区分局党委书记、局长杨昌锋立即率公安、应急、消防等力量前往现场开展处置工作，经消防救援力量扑灭处置，21时50分火灾扑灭完毕。

为防止二次事故发生，火灾次日，区人民政府组织相关部门使用挖掘机等机械设备，对发生火灾10号旧仓库残留的断梁残墙等进行清理。

四、火灾事故伤亡及直接经济损失

本次火灾事故未造成人员伤亡，发生火灾仓库中，土产公司存放过期的5件1.2寸60发盛进中国彩箱烟花和3件福来旺25#满地红炮，以及王广海存放取暖器、小风扇及纸箱包装等货物，在火灾中被烧毁。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，本次火灾共造成直接经济损失约10.2万元。

五、有关部门监管情况

（一）右江区工信局

2003年机构改革，原县级百色市商业局划归原百色市右江区经济贸易局管理，2019年3月机构改革后，百色市右江区经济贸易局更改为百色市右江区工业和信息化局（以下简称区工信局），行政职能有所调整，不再具有对国有企业管理职能，在区人民政府协调下，该局将市水泥厂、棉纺厂、塑料厂、林化总厂、印刷厂、百货公司和糖业烟酒公司等第一批国有企业移交给区国资中心管理，尚有资产遗留的原五金公司列为第二批移交国有企业，目前尚未移交。因此，**原五金公司目前暂属区工信局管理，亦包括对34号仓库的安全生产监管职责**[4]。

今年以来，右江区工信局政策法规股室人员仅到34号仓库进

---

[4] **右江区委办 区政府办关于印发《百色市右江区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（百右办发〔2019〕28号）：第三条…（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。**

行一次走马观花式的检查，且以承租方不在为由，未作任何检查记录、未提出任何整改要求，没有对仓库出租方和承租方进行有效的安全监管。

（二）百城街道办事处

消防工作职责主要有：建立消防组织，制定制度，落实措施，开展检查，督促整改[5]。据调查，今年以来，百城街道办结合疫情期间曾到过前龙巷进行防疫和消防宣传，但没有深入到34号仓库开展检查。

六、火灾事故原因分析

（一）直接原因

根据现场勘察、调查询问、视频分析，综合右江区消防救援大队提供的《火灾事故调查认定书》和《火灾物证鉴定意见书》（附后），调查组认定，本次火灾的直接原因是王广海擅自将电线接拉进仓库内，仓库内的电线没有按照规定使用铠装电缆或套管[6]，电线使用过程中发生电气线路故障，引燃周围可燃物引发火灾。

（二）间接原因

---

[5]《广西壮族自治区消防安全责任制实施细则》（桂政办发〔2019〕57号）：第五条 乡镇人民政府（街道办事处）履行下列职责：制定并落实工作例会、消防检查、隐患移送、联合执法、宣传培训等消防安全制度和措施；每季度组织相关部门开展针对性的消防安全检查，火灾多发季节、重大节假日期间、农业收获季节和民俗活动期间，加强防火检查频次；对重大火灾隐患、区域性火灾隐患以及消防安全布局和公共消防设施不符合消防安全要求的情况，自发现之日起３日内书面报告上一级人民政府；组织或者协助做好火灾事故善后处理工作。

[6]《仓库防火安全管理规则》（公安部令第６号）：第四十条 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

1.格亚公司，作为34号仓库经营承包管理出租方，没有认真履行安全生产管理职责，没有对承租方的安全生产工作统一协调、管理，没有与承租方签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，没有按照规定对出租的仓库配备相应的消防设施、器材[7]，没有定期对承租方租赁的仓库进行安全检查，对土产公司违法存放烟花爆竹和王广海私拉电线进仓库内等违法违规行为，放任不理，没有制止纠正，为火灾事故埋下祸根。

2.**王广海**，10号旧仓库承租方，其自身安全意识淡薄，对承租仓库的安全管理不重视，没有按照规定配备相应的消防设施、器材，雇用堂哥王德明负责看管仓库，王德明缺乏基本的消防安全知识，火灾发生时，不懂拨打火警电话119，不会使用灭火器等常用消防器材，贻误扑救初期火灾的时机。

3.相关部门监管失察。

右江区工信局，未认真履行安全生产和消防安全监督管理职责，对主管的企业安全生产和消防安全监管不到位，安全隐患排查治理不到位[8][9]，对34号仓库出租和承租方的安全监管失察，致

---

[7]《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）：8.1.2 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：…县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

[9]《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第十二条：县级以上人民政府工作部门按照谁主管、谁负责的原则在各自职责范围内履行下列职责：…（二）依法督促本行业、本系统相关单位落实消防安全责任制，建立消防安全管理制度，确定专（兼）职消防安全管理人员，…开展针对性消防安全检查治理，消除火灾隐患。

使34号仓库的消防安全隐患长期存放而未得到消除。

百城街道办事处，未认真落实消防安全责任制，未认真检查、督促落实辖区内消防安全管理工作，对辖区内有关企业落实监督检查职责不到位[10]，对34号仓库存在的消防安全隐患问题失察。

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定百色市右江区原五金公司仓库“7·25”火灾事故，是一起出租方和承租方未落实消防安全责任制、相关部门监管不到位的一般生产安全责任事故。

七、责任认定和处理建议

（一）相关单位（4个）

1.格亚公司，没有认真履行安全生产管理职责，没有对承租方的安全生产工作统一协调、管理，没有与承租方签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责[11]，没有按照规定对出租的仓库配备相应的消防设施、器材，没有定期对承租方租赁的仓库进行安全检查，对土产公司违法存放烟花爆竹和王广海私拉电线进仓库内等违法违规行为，对事故的发生负有管理责任，对于格亚公司安全生产违法行为，**建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。**

---

[10]《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）：第九条 乡镇人民政府工作职责：…（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：…生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.右江区土产公司，作为右江区烟花爆竹批发企业，没有认真贯彻实行烟花爆竹法律法规相关规定，租用旧10号仓库违法存放过期的烟花爆竹，且没有按照规定进行销毁，虽然存放量少，也不是造成本次火灾发生的直接原因，但火灾引燃烟花爆竹后，对社会造成负面影响。土产公司违法存放烟花爆竹的行为，建议**由主管单位右江区供销社对其进行约谈，同时由右江区应急管理局依法予以行政处罚**[12]**。**

3.右江区工信局，未认真履行安全生产和消防安全监督管理职责，对主管企业的安全生产和消防安全工作监管不到位，安全隐患排查治理不到位，对34号仓库出租和承租方的安全监管失察，致使34号仓库的消防安全隐患长期存放而未得到消除，对事故的发生负有监管责任。**责成其向右江区人民政府作出深刻书面检查，**认真反思、引以为鉴。

4.百城街道办事处，未认真落实消防安全责任制，未认真检查、督促落实辖区内消防安全管理工作，对辖区内有关企业监督检查不到位，对34号仓库存在的消防安全隐患问题失察，对事故的发生负有管理责任。**责成其向右江区人民政府作出深刻书面检查，**认真反思、引以为鉴。

---

[12] **《烟花爆竹经营许可实施办法》：第三十二条 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：…（四）在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的；（五）对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁的。**

（二）相关人员（2人）

1.韦应星，中共党员，右江区工信局政策法规股股长，承担本单位的安全生产工作，对本单位管理的企业，没有认真开展消防安全隐患排查治理，督促落实整改不到位，对原五金公司34号仓库检查工作不扎实，对事故的发生负有管理责任，建议由右江区工信局按照干部管理权限对其**予以约谈。**

2.黄建明，中共党员，**右江区百城街道办事处国土规建环保安监交通站站长，具体负责**辖区安全生产工作，没有认真开展安全隐患排查督促整改工作，没有检查发现前龙巷34号仓库消防安全隐患问题，没有将隐患情况报告主管部门或政府其它有部门进行查处，对事故的发生负有管理责任，建议由百城街道办事处按照按照干部管理权限对其**进行约谈。**

八、事故主要教训

一是消防安全隐患排查不到位。仓库出租方和承租方对安全生产工作均不重视，从未开展消防安全检查，安全隐患长期存在得不到消除，安全生产工作基本处于放任不管状态。

二是消防安全规章制度不健全。仓库出租方和承租方等经营者都未按照规定建立防火巡查制度、值班制度、应急处置制度等各种规章制度。

三是消防安全教育培训不到位。

仓库出租方和承租方等经营者都未按照规定组织工人开展消防安全知识教育培训，工人连基本的火灾报警和火灾初期扑灭

都不掌握，缺乏安全知识和应急知识。

四是监管部门责任落实不到位。

本次火灾事故，反映出主管部门和属地街道办没有认真落实消防安全责任制，没有督促经营者落实安全生产主体责任，消防安全检查和工作不到位，隐患排查工作流于形式。

九、事故防范措施建议

为进一步强化消防安全管理工作，切实落实隐患排查治理措施，强化有关部门责任，有效防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）提高认识，落实责任。各乡镇（街道）、各有关部门要认真贯彻《安全生产法》《消防法》《党政领导干部安全生产责任制规定》等法律法规，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，加强领导，落实责任，强化检查，督促整改，确保消防安全监管责任落地落实，从而有效防范火灾事故的发生。

（二）吸取教训，举一反三。生产经营企业要认真吸取本次事故教训，落实消防安全主体责任，建立消防安全管理制度，配备配足消防器材，加强隐患排查自纠，消除各类安全隐患，确保安全生产。

（三）加强宣传，提高意识。各乡镇（街道）、各有关部门要加强消防安全宣传工作，开展各类宣传活动，特别是针对社区、重点场所、小型经营场所和仓库等要加强火灾防控宣传，增强人民群

众消防安全意识，不断提升人民群众在火灾事故中的自救和他救能力，特别是普及消防扑救初期火灾、疏散逃生、使用灭火器等消防基本技能，着力提升群众消防安全综合素质。

百色市右江区原五金公司

仓库“7·25”火灾事故调查组

2020年9月21日